

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Đà Nẵng, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy việc giải quyết vụ án hành chính về “*Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai*”, giữa người khởi kiện là bà Hồ Thị T với người bị kiện là Chủ tịch UBND thành phố N và UBND thành phố N, tỉnh K tại Bản án hành chính sơ thẩm số 17/2024/HC-ST ngày 03/6/2024 của TAND tỉnh K có vi phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm, như sau:

I. NỘI DUNG VỤ ÁN

Về nguồn gốc nhà ở, đất ở của bà Hồ Thị T bị thu hồi có vị trí tại mặt đường 23/10 thuộc tổ 3, Vĩnh Diêm Trung, xã V, thành phố N, tỉnh K là do bà Hồ Thị T cùng chồng là ông Lê Văn Đ (sinh năm 1946, chết năm 1993) được chị là bà Lê Thị Chá (sinh năm 1942) tặng cho căn nhà 32m² theo Giấy tặng cho lập ngày 27/6/1989, được Ủy ban nhân dân (Sau đây viết tắt là UBND) xã V chứng thực ngày 31/7/1989, hiện là thửa đất số 161, tờ bản đồ 01, xã V, thành phố N, diện tích 77,5m² (sau đây viết tắt là thửa đất số 161). Gia đình bà T gồm 07 nhân khẩu với 03 thế hệ gồm: Bà Hồ Thị T, các con trai là Lê Thanh Hùng, Lê Thành Huy và các cháu nội là con của ông Hùng, ông Huy hiện đang sinh sống ổn định tại ngôi nhà, thửa đất số 161 từ năm 1989 đến nay. Để quy hoạch và thực hiện dự án nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, thành phố N, tỉnh K (sau đây viết tắt là Dự án), UBND thành phố N đã ban hành các quyết định về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lê Văn Đ (chết) và bà Hồ Thị T bị giải tỏa để thực hiện Dự án. Nhận thấy các quyết định hành chính của UBND thành phố N đã xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà T khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy toàn bộ và một phần các quyết định như sau:

- Hủy một phần Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 đối với phần diện tích không bồi thường 45,5m², phần đơn giá bồi thường 28.378.125đồng/m² và xác định hộ gia đình không đủ điều kiện tái định cư.

- Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc thu hồi đất với hộ ông Lê Văn Đ (chết) và bà Hồ Thị T.

- Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lê Văn Đ (chết) và bà Hồ Thị T.

- Hủy Quyết định số 6541/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND thành phố N về việc giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị T (lần đầu).

- Hủy Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch UBND thành phố N về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Đ (chết) và bà Hồ Thị T.

Yêu cầu UBND thành phố N bố trí tái định cư, bồi thường toàn bộ phần diện tích đất ở là 77,5m², áp dụng giá bồi thường đất ở là 34.053.750đ/m² đất ở bị thu hồi, xem xét lại kinh phí bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển: 0 đồng.

II. QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN

- Bản án hành chính sơ thẩm số 17/2024/HC-ST ngày 03/6/2024 của TAND tỉnh K, nhận định, tuyên xử: *Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị T.*

- Ngày 13/6/2023, bà Hồ Thị T kháng cáo đề nghị Tòa án phúc thẩm sửa án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

- Bản án hành chính phúc thẩm số 577/2025/HC-PT ngày 17/01/2025 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định: Chấp nhận một phần kháng cáo của bà Hồ Thị T, sửa một phần bản án hành chính sơ thẩm số 17/2024/HC-ST ngày 03/6/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh K. *Tuyên xử:*

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện về hủy một phần Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lê Văn Đ (chết) và bà Hồ Thị T khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Nút giao thông Ngọc Hồi – đường 23/10, thành phố N. Buộc UBND thành phố thực hiện các thủ tục phê duyệt lại phương án bồi thường liên quan đến kinh phí bồi thường hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc và chi phí di chuyển đối với hộ ông Lê Văn Đ (chết) và bà Hồ Thị T khi nhà nước thu hồi đất theo đúng qui định của pháp luật.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

Thứ nhất: Về bồi thường về nhà, vật kiến trúc (tài sản gắn liền với đất).

Theo Biên bản kiểm kê khối lượng giải toả, Biên bản họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 13/5/2022 và ngày 03/8/2022 và Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với hộ ông Lê Văn Đ (chết) và bà Hồ Thị T đều thể hiện trên diện tích đất thu hồi có công trình, vật kiến trúc là Nhà cột kèo sắt, mái tole, nền xi măng, cửa sắt kéo, có hệ vệ sinh và có hệ thống điện nước với diện tích xây dựng là 77,5m². Giấy tờ, tài liệu làm căn cứ xác nhận thể hiện gồm có: Ngoài Giấy cho

nhà của bà Lê Thị Chá có xác nhận UBND xã V ngày 31/7/1989 còn có hợp đồng mua bán điện phục vụ sinh hoạt ngày 04/4/1997 mang tên bà Hồ Thị T, hợp đồng dịch vụ cấp nước ngày 07/8/2012, giấy xác nhận nhà ở của bà Hồ Thị T do UBND xã V xác nhận ngày 08/01/2013. Điều này thể hiện nhà ở và công trình phục vụ sinh hoạt được tạo lập, đưa vào sử dụng (từ năm 1997) trước khi có thông báo thu hồi đất và dùng để ở, có 04 nhân khẩu thường xuyên sinh sống, sinh hoạt và không thuộc trường hợp tài sản được tạo lập trái quy định của pháp luật theo Điều 92 Luật Đất đai năm 2013. Vì lẽ, trong diện tích xây dựng nhà có 32m² đất được xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà T.

Do đó, căn cứ vào Điều 88, Điều 89 Luật Đất đai năm 2013, Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Điều 10 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh K thì trường hợp hộ bà T phải được hỗ trợ 100% đơn giá xây dựng mới đối với nhà, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm 7a, khoản 4 Điều 1 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của UBND tỉnh K quy định về hỗ trợ đối với công trình xây dựng là tài sản gắn liền với đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được tạo lập trái quy định của pháp luật nhưng đã tạo lập trước khi có Thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể như sau: *a/Đối với loại công trình vật kiến trúc của hộ gia đình, cá nhân thuộc hạng mục tường rào, bờ kè, móng trụ để bảo vệ khuôn viên thửa đất, **hỗ trợ bằng 100% đơn giá xây dựng mới tính bồi thường của loại công trình vật kiến trúc đó.***

Việc UBND thành phố N áp dụng điểm 7c, khoản 4 Điều 1 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của UBND tỉnh K để **hỗ trợ 50% đơn giá** xây dựng mới đối với công trình xây dựng của hộ bà Hồ Thị T là không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và gây thiệt hại đối với hộ gia đình bà T.

Thứ hai: Về hỗ trợ di chuyển:

Hộ bà T không đủ điều kiện để được bố trí tái định cư nhưng khi UBND thành phố N thu hồi hết toàn bộ diện tích 77,5m² thì hộ bà T vẫn phải di chuyển tài sản và chỗ ở, theo bản khai của bà T thể hiện bản thân bà sau khi bị thu hồi toàn bộ diện tích đất bà T không có nơi ở phải di chuyển tài sản đi nơi khác. Do đó, căn cứ vào Điều 91 Luật Đất đai năm 2013 và điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh K thì trường hợp hộ bà T phải được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản, số tiền 5.000.000đồng, cụ thể: *1. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được bồi thường chi phí di chuyển tài sản như sau: a) Trường hợp di chuyển đến chỗ ở mới cùng địa bàn xã, phường, thị trấn nơi giải tỏa, mức bồi thường **5.000.000 đồng/hộ.***

Tuy nhiên, theo phương án phê duyệt của UBND thành phố N kèm theo Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 và Điều 1 Quyết định số

2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 thì hộ bà T không được hỗ trợ về chi phí di chuyển tài sản cũng như không được hỗ trợ di chuyển (chi phí di chuyển : 0 đồng) là không đúng quy định pháp luật.

Toà án cấp sơ thẩm nhận định và quyết định bác yêu cầu khởi kiện liên quan đến Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 và Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 liên quan đến bồi thường về nhà, vật kiến trúc (tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ di chuyển: 0 đồng) là chưa đánh giá đúng, đầy đủ, khách quan đối với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, áp dụng pháp luật không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của người khởi kiện, sửa một phần bản án hành chính sơ thẩm liên quan đến kinh phí bồi thường hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc và chi phí di chuyển đối với hộ ông Lê Văn Đ (chết) và bà Hồ Thị T.

Trên đây là những vi phạm của Tòa án nhân dân tỉnh K trong việc giải quyết vụ án hành chính nêu trên mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh K không phát hiện kịp thời để thực hiện quyền kháng nghị phúc thẩm hoặc báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực cùng tham khảo và rút kinh nghiệm khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính tương tự./.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Quang Dũng PVT VKSNDTC (B/cáo);
- Vụ 10, Vụ 14,VKSNDTC (B/cáo);
- Đ/c Viện trưởng VC2;
- Đ/c PVT VC2- phụ trách V3;
- VC1, VC3 (Đề biết);
- 12 tỉnh, TP trong khu vực;
- Trang thông tin điện tử VC2;
- Lưu: VP, V3,V4, HSKS.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Phan Văn Tâm

